

Hinweis / Notice

Akte: rentenrecht-riester-zulagenrueckforderung-augsburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

10_telefonnotiz_arbeitgeber_entgelt.txt

Telefonnotiz

Datum: 25.06.2026

Anruf bei: Personalabteilung Klinikum Augsburg, Entgeltabrechnung

Gesprächspartnerin: Frau Wexler

Betreff: Rentenversicherungspflichtiges Entgelt Nadja Erhart 2022 bis 2024

Frau Wexler bestätigt:

- Beschäftigung: Altenpflegerin, Station 4B, unbefristet seit 01.04.2015
- 2022: Vollzeit, Steuerbrutto laut Lohnsteuerbescheinigung 37.600,00 EUR
- 2023: Vollzeit, Steuerbrutto 41.820,00 EUR (Tariferhöhung und Inflationsausgleichsprämie)
- 2024: Reduzierung auf 32 Wochenstunden ab 01.07.2024, Steuerbrutto 36.450,00 EUR

Wichtiger Hinweis von Frau Wexler:

Das sozialversicherungspflichtige Entgelt weicht vom Steuerbrutto ab. Für 2022 weist das Lohnkonto ein rentenversicherungspflichtiges Entgelt von 38.940,00 EUR aus, weil steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste in der Sozialversicherung teilweise beitragspflichtig sind und eine Entgeltumwandlung das Steuerbrutto mindert. Für 2023 nennt sie 41.260,00 EUR, weil die Inflationsausgleichsprämie beitragsfrei war. Welche der beiden Größen die Zulagenstelle für den Mindesteigenbeitrag verwendet hat, kann sie nicht sagen.

Frau Wexler sendet bis Anfang Juli:

- Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung 2022 bis 2024
- Kopien der Lohnkonten Dezember 2022, Dezember 2023, Dezember 2024

Eigene Notiz:

Die Differenz zwischen Steuerbrutto und SV-Brutto kann die Rückforderung 2023 erklären oder widerlegen. Mindesteigenbeitrag je Jahr mit dem SV-Brutto des Vorjahres neu rechnen, bevor die Einspruchsbegründung nachgeschoben wird. Jahresmatrix in Aktenstück 06 entsprechend gegenprüfen.

15_whatsapp_kindergeld_tobias.txt

WhatsApp-Chat-Export

Chat: Nadja Erhart / Tobias Gantner

Exportiert am 02.07.2026, 20:12 Uhr

[08.03.24, 07:41] Nadja Erhart: Tobias, die Familienkasse hat dir ab März das Kindergeld für Jonas überwiesen. Jonas wohnt bei mir, das weisst du.

[08.03.24, 08:15] Tobias Gantner: Ich hab nur gesagt dass er oft bei mir ist. Ich leite dir das Geld weiter, kein Streit.

[08.03.24, 08:16] Nadja Erhart: Er ist jedes zweite Wochenende bei dir, sonst hier. Bitte melde das der Familienkasse zurück.

[02.04.24, 19:03] Nadja Erhart: März Kindergeld ist nicht angekommen. Kommt das noch?

[02.04.24, 22:40] Tobias Gantner: Diesen Monat eng. Nächsten dann doppelt.

[06.05.24, 18:22] Nadja Erhart: Tobias, April und März fehlen immer noch. Das sind 500 Euro für Jonas.

[07.05.24, 09:10] Tobias Gantner: Ich weiß. Sobald der Auftrag durch ist zahle ich.

[11.06.24, 12:31] Tobias Gantner: 125 überwiesen. Ab jetzt jeden Monat 125.

[11.06.24, 12:48] Nadja Erhart: Das Kindergeld sind 250. Warum nur die Hälfte?

[11.06.24, 13:02] Tobias Gantner: Rest verrechne ich mit den Sachen die ich für ihn kaufe.

[14.09.24, 10:05] Nadja Erhart: Die Familienkasse hat es ab September wieder auf mich umgestellt. Danke, dass du es endlich gemeldet hast.

[14.09.24, 10:20] Tobias Gantner: Ok. März bis August klären die noch untereinander sagen die.

Von	Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen <zulagenstelle@privatpost.de>
An	Nadja Erhart <nadja.erhart@privatpost.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 08:19:44 +0200
Betreff	Ihr Einspruch gegen die Rückforderung der Altersvorsorgezulage - Nachweise bis 10.08.2026

Sehr geehrte Frau Erhart,

zu Ihrem Einspruch vom 04.07.2026 gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 (Zulagennummer 55 071283 E 508, Vertrag RIE-8871-NE) benötigen wir weitere Unterlagen. Bitte reichen Sie bis zum 10.08.2026 ein:

1. Nachweise über Ihre rentenversicherungspflichtigen Einnahmen der Jahre 2022 und 2023 (elektronische Lohnsteuerbescheinigung und Meldebescheinigung des Arbeitgebers zur Sozialversicherung).
2. Bescheinigungen der Familienkasse über die Kindergeldfestsetzung für Jonas Erhart für das gesamte Jahr 2024, einschließlich des Bescheids vom 20.02.2024 und des Änderungsbescheids vom 12.09.2024.
3. Eine Erklärung, an wen das Kindergeld für Jonas Erhart in den einzelnen Monaten des Jahres 2024 ausgezahlt wurde.
4. Eine Kopie der Anbieterkommunikation, soweit Sie geltend machen, dass Sie aufgrund einer Auskunft des Anbieters auf die Höhe Ihrer Eigenbeiträge vertraut haben.

Ihr Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wird gesondert geprüft. Nach derzeitiger Aktenlage ist der Rückforderungsbetrag bereits über den Anbieter aus dem Vertragsguthaben einbehalten worden; eine Erstattung erfolgt, soweit dem Einspruch abgeholfen wird.

Die Rückforderung ist noch nicht abschließend geprüft; die Frist dient der Sachverhaltsaufklärung. Gehen die Unterlagen nicht fristgerecht ein, wird nach Aktenlage entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

H. Berger

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

01_suedleben_beitragsauskunft.eml

eml/01_suedleben_beitragsauskunft.eml

Von	riester@suedleben.de
An	nadja.erhart@privatpost.de
Datum	Thu, 19 Dec 2024 14:38:00 +0100
Betreff	Ihre Anfrage zur staatlichen Förderung 2024 - Vertrag RIE-8871-NE

Sehr geehrte Frau Erhart,

vielen Dank für Ihren Anruf. Sie hatten gefragt, ob Ihre laufenden Eigenbeiträge von monatlich 85,00 EUR für die volle Zulage 2024 ausreichen.

Nach kurzer Prüfung empfehlen wir vorsorglich eine einmalige Sonderzahlung von 300,00 EUR bis zum Jahresende. Damit sollte die staatliche Förderung für 2024 sicher erreicht sein. Wir haben Ihre genauen Einkommensdaten des Vorjahres nicht vorliegen und können den Mindesteigenbeitrag daher nicht abschließend berechnen; die 300,00 EUR sind ein Richtwert aus Erfahrung.

Bitte beachten Sie, dass wir keine steuerliche Beratung leisten und keine Gewähr für die Höhe der Förderung übernehmen.

Freundliche Grüße
SüdLeben Vorsorge AG
Kundenservice Riester
Prinzregentenstraße 9, 86150 Augsburg
Telefon 0821 4550-300

02_familienkasse_kindergeld_jonas.eml

eml/02_familienkasse_kindergeld_jonas.eml

Von	familienkasse-bayern-sued@privatpost.de
An	nadja.erhart@privatpost.de
Datum	Fri, 03 Jul 2026 11:26:00 +0200
Betreff	Auskunft Kindergeld Jonas Erhart 2024 - Kindergeldnummer FK 154 872 991

Sehr geehrte Frau Erhart,

auf Ihre Anfrage teilen wir zur Auszahlung des Kindergeldes für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011, für das Jahr 2024 Folgendes mit:

- Januar 2024 und Februar 2024: Auszahlung an Sie als Kindsmutter.
- März 2024 bis August 2024: Auszahlung an den Kindsvater, Herrn Tobias Gantner, aufgrund seiner Angabe, das Kind halte sich überwiegend bei ihm auf.
- September 2024 bis Dezember 2024: Auszahlung wieder an Sie.

Mit Änderungsbescheid vom 12.09.2024 wurde die Festsetzung zugunsten des Kindsvaters ab September 2024 aufgehoben und das Kindergeld ab September 2024 in Höhe von monatlich 250,00 EUR wieder an Sie festgesetzt. Für die Monate März bis August 2024 verbleibt es bei der Auszahlung an Herrn Gantner; eine Rückabwicklung zwischen den Eltern wird gesondert geprüft.

Zur ausdrücklich gestellten Frage nach dem ersten Anspruchszeitraum des Kalenderjahres 2024: Der Monat Januar 2024 war durchgehend zu Ihren Gunsten festgesetzt.

Für das Kind Mira Erhart, geboren am 04.09.2016, wurde das Kindergeld im gesamten Jahr 2024 an Sie ausgezahlt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

R. Osterloh

Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg

Telefon 0800 4 5555 30

03_beratungsstelle_strategie_mindesteigenbeitrag.emleml/03_beratungsstelle_strategie_mindesteigenbeitrag.eml

Von	beratung@rentenberatung-kolbe.de
An	nadja.erhart@privatpost.de
Datum	Fri, 03 Jul 2026 17:05:00 +0200
Betreff	Riester-Rückforderung - unsere Rechnung gegen die ZfA-Zahlen

Sehr geehrte Frau Erhart,

ich habe Ihre Unterlagen mit den Angaben des Klinikums (Telefonnotiz vom 25.06.2026) zusammengeführt und die Mindesteigenbeiträge neu gerechnet. Das Ergebnis steht in der Berechnungstabelle (Aktenstück 12).

Kern der Sache: Der Mindesteigenbeitrag richtet sich nach dem rentenversicherungspflichtigen Entgelt des VORjahres, nicht nach dem Steuerbrutto und nicht nach dem laufenden Jahr.

Beitragsjahr 2023, Vorjahr 2022: rv-pflichtiges Entgelt 38.940,00 EUR, vier Prozent sind 1.557,60 EUR, abzüglich Zulagen von 775,00 EUR ergibt ein Mindesteigenbeitrag von 782,60 EUR. Sie haben 1.020,00 EUR gezahlt. Damit ist der Mindesteigenbeitrag klar erfüllt; eine Kürzung ist nicht gerechtfertigt. Die Rückforderung von 188,40 EUR für 2023 ist danach nicht haltbar.

Beitragsjahr 2024, Vorjahr 2023: rv-pflichtiges Entgelt 41.260,00 EUR, vier Prozent sind 1.650,40 EUR, abzüglich Zulagen 775,00 EUR ergibt 875,40 EUR Mindesteigenbeitrag. Sie haben mit der Sonderzahlung 1.320,00 EUR gezahlt, also ebenfalls genug.

Der einzige echte Streitpunkt 2024 ist die Kinderzulage für Jonas. Nach der Auskunft der Familienkasse haben Sie im Januar 2024 - dem ersten Anspruchszeitraum des Jahres - Kindergeld erhalten. Nach der maßgeblichen Regel steht Ihnen die Kinderzulage für das ganze Jahr zu. Selbst wenn wir hier verlieren, beträgt die berechnete Rückforderung höchstens 300,00 EUR, nicht 474,15 EUR.

Wir greifen also beide Jahre an. Bitte schicken Sie mir noch die Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung, sobald das Klinikum sie sendet.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Kolbe

Rentenberaterin, Augsburg

04_zfa_eingangsbestaetigung_nachweise.emleml/04_zfa_eingangsbestaetigung_nachweise.eml

Von	Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen <zulagenstelle@privatpost.de>
An	Rentenberatung Kolbe <beratung@rentenberatung-kolbe.de>
Kopie	Nadja Erhart <nadja.erhart@privatpost.de>
Datum	Wed, 15 Jul 2026 07:52:31 +0200
Betreff	Zulagenummer 55 071283 E 508 - Eingang Ihrer Nachweise, Bearbeitungsstand

Sehr geehrte Frau Kolbe,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 06.07.2026 nebst Anlagen zum Einspruch vom 04.07.2026 gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 (Vertragsnummer RIE-8871-NE). Die mit unserer Nachweisanforderung gesetzte Frist zum 10.08.2026 ist damit gewahrt.

Zum Bearbeitungsstand teilen wir mit:

Die von Ihnen eingereichten Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung 2022 bis 2024 und die Jahreskontoauszüge des Anbieters werden derzeit mit den maschinell übermittelten Anbieterdaten abgeglichen. Für das Beitragsjahr 2023 weicht das von Ihnen mitgeteilte rentenversicherungspflichtige Vorjahresentgelt von dem im Datenbestand gespeicherten Wert ab; wir haben deshalb eine Rückfrage an die übermittelnde Stelle gerichtet.

Zur Kinderzulage für das Kind Jonas Erhart haben wir bei der Familienkasse Bayern Süd eine Auskunft über die monatliche Kindergeldfestsetzung im Kalenderjahr 2024 angefordert. Die Antwort der Familienkasse liegt uns noch nicht vor.

Über den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ist noch nicht entschieden. Der Rückforderungsbetrag von 662,55 EUR wurde nach Mitteilung des Anbieters bereits aus dem Vertragsguthaben abgeführt; sollte dem Einspruch ganz oder teilweise abgeholfen werden, erfolgt die Wiedergutschrift über den Anbieter.

Mit einer Entscheidung ist nach derzeitigem Stand nicht vor Oktober 2026 zu rechnen. Einer weiteren Sachstandsanfrage bedarf es nicht; wir kommen unaufgefordert auf Sie zu.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen
Deutsche Rentenversicherung Bund, 10868 Berlin

2024-12-19_suedleben_an_erhart_sonderzahlung.emleml/2024-12-19_suedleben_an_erhart_sonderzahlung.eml

Von	SüdLeben Vorsorge AG <riester@suedleben.de>
An	Nadja Erhart <nadja.erhart@privatpost.de>
Datum	Thu, 19 Dec 2024 11:36:00 +0100
Betreff	Ihre Anfrage zur staatlichen Förderung 2024

Sehr geehrte Frau Erhart,

vielen Dank für Ihren Anruf vom 18. Dezember. Nach der im Kundenportal sichtbaren Beitragshöhe von monatlich 85,00 Euro empfehlen wir eine zusätzliche Einzahlung von 300,00 Euro bis zum Jahresende. Die Zahlung muss spätestens am 30. Dezember auf dem Vertragskonto eingegangen sein; verwenden Sie bitte ausschließlich die Vertragsnummer RIE-8871-NE als Verwendungszweck.

Unsere Auskunft beruht auf den derzeit gespeicherten Daten. Das rentenversicherungspflichtige Einkommen des Vorjahres und die Kindergeldzuordnung für beide Kinder konnten im Callcenter nicht geprüft werden. Daher können wir nicht verbindlich bestätigen, dass die Sonderzahlung die volle Zulage sichert. Bitte prüfen Sie Änderungen bei Kindergeld, Familienstand oder Einkommen anhand Ihrer Unterlagen.

Eine steuerliche oder rechtliche Beratung ist mit dieser Nachricht nicht verbunden. Den Zahlungseingang können Sie ab Anfang Januar im Kundenportal kontrollieren.

Mit freundlichen Grüßen

Sarah Dengler

Kundenservice Riester

SüdLeben Vorsorge AG

Prinzregentenstraße 9, 86150 Augsburg

Telefon 0821 4550-300

06_riester_jahresmatrix.csv

jahr

2023

vorjahreseinkommen

37600.00

vier_prozent

1504.00

höchstbetrag

2100.00

grundzulage

175.00

kinderzulage_jonas

300.00

kinderzulage_mira

300.00

soll_eigenbeitrag

729.00

gezahlt

1020.00

streitpunkt

Rückforderung trotz rechnerisch ausreichender Zahlung prüfen

jahr

2024

vorjahreseinkommen

41820.00

vier_prozent

1672.80

höchstbetrag

2100.00

grundzulage

175.00

kinderzulage_jonas

300.00

kinderzulage_mira

300.00

soll_eigenbeitrag

897.80

gezahlt

1320.00

streitpunkt

Kindergeldzuordnung Jonas März bis August streitig

jahr

2025

vorjahreseinkommen

36450.00

vier_prozent

1458.00

höchstbetrag

2100.00

grundzulage

175.00

kinderzulage_jonas

300.00

kinderzulage_mira

300.00

soll_eigenbeitrag

683.00

gezahlt

1020.00

streitpunkt

Vorausschau für Beratung

12_riester_mindesteigenbeitrag_berechnung.csv

beitragsjahr

2023

szenario

korrekt_vorjahr_sv_brutto

einkommensbasis

2022 sv-pflichtig

vorjahr

2022

vorjahreseinkommen

38940.00

vier_prozent

1557.60

zulagenanspruch

775.00

mindesteigenbeitrag

782.60

gezahlter_eigenbeitrag

1020.00

kürzungsfaktor

1.000000

gewährte_zulage

775.00

zulage_nach_prüfung

775.00

korrekte_rückforderung

0.00

zfa_rückforderung

188.40

beitragsjahr

2023

szenario

kontrolle_vorjahr_steuerbrutto

einkommensbasis

2022 steuerbrutto

vorjahr

2022

vorjahreseinkommen

37600.00

vier_prozent

1504.00

zulagenanspruch

775.00

mindesteigenbeitrag

729.00

gezahlter_eigenbeitrag

1020.00

kürzungsfaktor

1.000000

gewährte_zulage

775.00

zulage_nach_prüfung

775.00

korrekte_rückforderung

0.00

zfa_rückforderung

188.40

beitragsjahr
2024_jonas_bleibt
szenario
korrekt_erster_anspruchszeitraum
einkommensbasis
2023 sv-pflichtig
vorjahr
2023
vorjahreseinkommen
41260.00
vier_prozent
1650.40
zulagenanspruch
775.00
mindesteigenbeitrag
875.40
gezahlter_eigenbeitrag
1320.00
kürzungsfaktor
1.000000
gewährte_zulage
775.00
zulage_nach_prüfung
775.00
korrekte_rückforderung
0.00
zfa_rückforderung
474.15

beitragsjahr
2024_jonas_entfällt
szenario
hilfsweise_ohne_jonas_zulage
einkommensbasis
2023 sv-pflichtig
vorjahr
2023
vorjahreseinkommen
41260.00
vier_prozent
1650.40
zulagenanspruch
475.00
mindesteigenbeitrag
1175.40
gezahlter_eigenbeitrag
1320.00
kürzungsfaktor
1.000000
gewährte_zulage
775.00
zulage_nach_prüfung
475.00
korrekte_rückforderung
300.00
zfa_rückforderung
474.15

16_entgeltuebersicht_steuer_sv_2022_2025.csv

Jahr	Steuerbrutto_EUR	RV_pflichtiges_Entgelt_EUR	Quelle	Anmerkung
2022	37600,00	38940,00	Lohnsteuerbescheinigung 2022 und Meldebescheinigung zur Sozialversicherung	steuerfreie Sonn- und Feiertagszuschläge teilweise beitragspflichtig
2023	41820,00	41260,00	Lohnsteuerbescheinigung 2023 und Meldebescheinigung zur Sozialversicherung	Inflationsausgleichsprämie 1500,00 EUR beitragsfrei
2024	42910,00	42385,00	Lohnsteuerbescheinigung 2024 und Meldebescheinigung zur Sozialversicherung	Tarifierhöhung ab März 2024
2025	33470,00	33105,00	Entgeltabrechnungen Januar bis September 2025	Jahreswert unvollständig, Dezemberabrechnung fehlt im Ordner

Erstgespräch

Mandantin: Nadja Erhart, geboren am 07.12.1983, Altenpflegerin im Klinikum Augsburg, geschieden, zwei Kinder. Beratung am 01.07.2026. Sie bringt einen gelben Umschlag der Zentralen Zulagenstelle mit, dazu Kontoauszüge, eine E-Mail ihres Riester-Anbieters und Familienkassenbescheide.

Familiensituation

Kind 1: Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011.

Kind 2: Mira Erhart, geboren am 04.09.2016.

Die Kinder leben überwiegend bei der Mandantin. Für das Jahr 2024 wurde das Kindergeld für Jonas wegen eines internen Familienkassenfehlers von März bis August 2024 an den Vater, Tobias Gantner, ausgezahlt. Der Vater leitete die Beträge teilweise weiter. Für Mira bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld.

Beruf und Einkommen

Die Mandantin war 2023 in Vollzeit beschäftigt und erzielte rentenversicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt von 41.820,00 EUR. Im Jahr 2024 reduzierte sie ab Juli auf 32 Wochenstunden; rentenversicherungspflichtiges Entgelt 2024 laut elektronischer Lohnsteuerbescheinigung: 36.450,00 EUR.

Riester-Vertrag

Anbieter: SüdLeben Vorsorge AG, Vertrag RIE-8871-NE. Vertragsbeginn 01.01.2018.

Dauerzulagenantrag erteilt. Die Mandantin zahlt per Dauerauftrag 85,00 EUR monatlich. Im Dezember 2024 zahlte sie zusätzlich 300,00 EUR ein, nachdem ihr Anbieter telefonisch "sonst Zulage weg" gesagt hatte.

Ziel

Die Mandantin will wissen:

1. Ob die Rückforderung vollständig berechtigt ist.
2. Ob der Kindergeldwechsel 2024 wirklich die Kinderzulage für Jonas entfallen lässt.
3. Ob eine Nachzahlung für 2023 und 2024 noch hilft.
4. Ob sie den Anbieter wegen der falschen Beitragsinformation in Anspruch nehmen kann.

Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen

Deutsche Rentenversicherung Bund
Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA)
10868 Berlin
Telefon: 0800 1000 4800

Zulagenummer: 55 071283 E 508
Vertragsnummer: RIE-8871-NE (SüdLeben Vorsorge AG)

Vorgang: Festsetzung nach Überprüfung der Altersvorsorgezulage 2023 und 2024

Datum: 10.06.2026

Frau
Nadja Erhart
Schäfflerbachstraße 41
86153 Augsburg

Festsetzungsbescheid – Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024

Sehr geehrte Frau Erhart,
die Überprüfung der für Ihren Altersvorsorgevertrag RIE-8871-NE gewährten Zulagen hat ergeben, dass die Zulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024 teilweise zu Unrecht gewährt wurden. Die Zulagen werden wie folgt festgesetzt und teilweise zurückgefordert:

Beitragsjahr	bisher gewährte Grundzulage	bisher gewährte Kinderzulagen	festgesetzte Rückforderung
2023	175,00 EUR	600,00 EUR	188,40 EUR
2024	175,00 EUR	600,00 EUR	474,15 EUR

Gesamtbetrag der Rückforderung: 662,55 EUR.

Der Rückforderungsbetrag wird über Ihren Anbieter, die SüdLeben Vorsorge AG, aus dem Vertragsguthaben einbehalten und an die Zentrale Zulagenstelle abgeführt. Einer gesonderten Zahlung durch Sie bedarf es nicht.

Begründung

Die Altersvorsorgezulage wird nur in voller Höhe gewährt, wenn der Mindesteigenbeitrag erbracht ist. Der Mindesteigenbeitrag beträgt vier Prozent der im vorangegangenen Kalenderjahr erzielten beitragspflichtigen Einnahmen, höchstens 2.100,00 EUR, vermindert um die zustehenden Zulagen. Werden geringere Eigenbeiträge geleistet, wird die Zulage im Verhältnis der geleisteten zu den erforderlichen Eigenbeiträgen gekürzt.

Ihr Anbieter hat für das Beitragsjahr 2023 Eigenbeiträge in Höhe von 1.020,00 EUR und für das Beitragsjahr 2024 Eigenbeiträge in Höhe von 1.320,00 EUR gemeldet. Die Zulagen wurden zunächst auf Grundlage Ihres Dauerzulagenantrags ohne abschließende Prüfung gewährt.

Für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011, wurde nach den Daten der Familienkasse im Beitragsjahr 2024 nicht durchgehend Kindergeld zu Ihren Gunsten festgesetzt. Die Kinderzulage steht dem Zulageberechtigten zu, dem für das Kind Kindergeld ausgezahlt wird. Die Kinderzulage für Jonas Erhart konnte für 2024 deshalb nicht in der bisher gewährten Höhe berücksichtigt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen, 10868 Berlin, schriftlich einzureichen

oder zur Niederschrift zu erklären. Durch die Einlegung des Einspruchs wird die Verpflichtung zur Rückzahlung nicht aufgeschoben, es sei denn, die Vollziehung wird ausgesetzt.

Im Auftrag

Kaminski

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam.

Aktenvermerk der Beratungsstelle

Zugang des Bescheids laut Mandantin am 14.06.2026; der Umschlag liegt nicht vor. Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Jahresberechnung. Es fehlt insbesondere die Aufstellung, welches Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung einbezogen wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels verarbeitet wurden. Auffällig: Für 2023 lag der gemeldete Eigenbeitrag nach eigener Rechnung über dem Mindesteigenbeitrag; die Rückforderung von 188,40 EUR ist damit nicht ohne Weiteres erklärbar.

Vertrag	RIE-8871-NE
Kundin	Nadja Erhart, geboren am 7. Dezember 1983
Erstellt	28. Februar 2024

Frau Nadja Erhart
Schertlinstraße 48
86159 Augsburg

Jahreskontoauszug 2023

Sehr geehrte Frau Erhart,

für Ihren Altersvorsorgevertrag weisen wir die im Beitragsjahr 2023 verbuchten Eigenbeiträge und Zulagen aus. Die Bescheinigung beruht auf den bei uns gespeicherten Vertrags- und Zulagedaten.

Position	Betrag
Eigenbeiträge Januar bis Dezember, zwölfmal 85,00 EUR	1020,00 EUR
Grundzulage 2023, gutgeschrieben 31.05.2024	175,00 EUR
Kinderzulage Jonas Erhart	300,00 EUR
Kinderzulage Mira Erhart	300,00 EUR
Vertragsguthaben 31.12.2023	18446,73 EUR

Nach unserem damaligen Datenstand war die volle Zulage erreicht. Eine eigene Prüfung des rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens wurde nicht vorgenommen. Änderungen bei Kindergeldberechtigung, Familienstand oder Zulageberechtigung sind der Zentralen Zulagenstelle und uns unverzüglich mitzuteilen.

Das Vertragsguthaben enthält neben Beiträgen und Zulagen auch Kapitalerträge und Kosten. Es stellt weder einen garantierten Auszahlungsbetrag noch eine Steuerberechnung dar. Rückfragen richten Sie bitte unter Angabe der Vertragsnummer an den Kundenservice.

Im Auftrag: Sarah Dengler
Vertragsservice Riester

Vertrag	RIE-8871-NE
Kundin	Nadja Erhart, geboren am 7. Dezember 1983
Erstellt	27. Februar 2025

Frau Nadja Erhart
Schertlinstraße 48
86159 Augsburg

Jahreskontoauszug 2024

Sehr geehrte Frau Erhart,

nachstehend finden Sie die im Beitragsjahr 2024 verbuchten Eigenbeiträge, die Sonderzahlung vom 28. Dezember und die auf Grundlage des Dauerzulagenantrags gemeldeten Zulagen.

Position	Betrag
Eigenbeiträge Januar bis Dezember, zwölfmal 85,00 EUR	1020,00 EUR
Sonderzahlung 28.12.2024	300,00 EUR
Grundzulage 2024, gutgeschrieben 30.05.2025	175,00 EUR
Kinderzulage Jonas Erhart	300,00 EUR
Kinderzulage Mira Erhart	300,00 EUR
Vertragsguthaben 31.12.2024	21307,91 EUR

Die Sonderzahlung wurde dem Beitragsjahr 2024 zugeordnet. Ob der Mindesteigenbeitrag damit vollständig erreicht wurde, hängt insbesondere vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen 2023 und der Kindergeldzuordnung ab. Diese Daten lagen dem Kundenservice bei Erstellung nicht vollständig vor.

Eine spätere Änderung oder Rückforderung der Zulagen kann das Vertragsguthaben vermindern. Bitte bewahren Sie Einkommensnachweis, Familienkassenbescheid und Zahlungsbeleg zusammen mit diesem Kontoauszug auf.

Im Auftrag: Sarah Dengler
Vertragsservice Riester

Mandantin	Nadja Erhart
Datum	25. Juni 2026
Aktenzeichen	RB-26-188-EH

Belegvermerk zu Jahreskontoauszügen und Anbieter-E-Mail

Die Jahreskontoauszüge 2023 und 2024 sowie die E-Mail vom 19. Dezember 2024 liegen nun getrennt im Originalformat vor. Der Anbieter bestätigt jeweils Buchungen, nicht die vollständige Berechnung des Mindesteigenbeitrags.

Für jedes Beitragsjahr sind rentenversicherungspflichtiges Vorjahreseinkommen, Grund- und Kinderzulagen, tatsächlich geleisteter Eigenbeitrag und Kindergeldzuordnung gesondert abzugleichen. Die pauschale Empfehlung einer Sonderzahlung von 300,00 Euro enthält keine nachvollziehbare Berechnung.

Offen sind die Gesprächsaufzeichnung des Callcenters vom 18. Dezember 2024, der bei SüdLeben gespeicherte Datensatz zur Kindergeldberechtigung und die elektronische Meldung an die Zentrale Zulagenstelle. Diese Unterlagen werden mit getrennten Fristen angefordert.

Der Vermerk hält nur Quellen und Rechenschritte fest. Eine Zuordnung des Rückforderungsrisikos zwischen Zulagenstelle, Anbieter und Mandantin erfolgt erst nach Eingang der Datensätze.

Miriam Hiller
Rentenberaterin

Vermerk zu den Familienkassenunterlagen

Bearbeiterin: Beratungsstelle, Mandat Erhart

Datum: 02.07.2026

Bescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 20.02.2024

Die Familienkasse Bayern Süd bewilligte das Kindergeld für Jonas Erhart ab März 2024 vorläufig an den Vater, Tobias Gantner. Hintergrund war dessen Mitteilung, Jonas halte sich "überwiegend beim Vater" auf. Die Mandantin widersprach mit Schreiben vom 04.04.2024 und legte Schulbescheinigung, Meldebestätigung und Umgangsvereinbarung vor. Der Bescheid vom 20.02.2024 liegt der Mandantin nur in Kopie ohne Anlagen vor.

Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 12.09.2024

Die Familienkasse hob die Bewilligung zugunsten Tobias Gantners mit Wirkung ab September 2024 auf und bewilligte das Kindergeld für Jonas ab September 2024 wieder an Nadja Erhart. Für die Monate März bis August 2024 blieb es bei der Auszahlung an den Vater, weil eine Rückabwicklung zwischen den Eltern noch nicht geklärt war. Der Änderungsbescheid ist als eigenes Aktenstück 11 in der Akte.

Umgangsvereinbarung

Die Kinder leben im Haushalt der Mutter. Der Vater betreut jedes zweite Wochenende und jeweils einen Nachmittag in der Woche. Die Vereinbarung wurde am 18.11.2022 vor dem Familiengericht Augsburg protokolliert. Für Mira Erhart bezog die Mandantin durchgehend Kindergeld; insoweit besteht kein Streit.

Mandantinnenvermerk

Nadja Erhart gibt an, dass Tobias Gantner die Kindergeldbeträge für Jonas im März, April und Mai 2024 nicht weitergeleitet habe. Ab Juni habe er monatlich 125,00 EUR überwiesen. Die Frage ist für die Riester-Zulage nur mittelbar relevant, weil es auf die kindergeldrechtliche Zuordnung ankommt; sie erklärt aber, weshalb die Mandantin wirtschaftlich schlechter stand. Zu prüfen bleibt, ob die Zuordnung der Kinderzulage für 2024 dem tatsächlichen Kindergeldbezug im Jahresverlauf folgt oder ob es auf einen Stichtag ankommt.

Einspruch (Entwurf zur Unterschrift der Mandantin)

Nadja Erhart

Schäfflerbachstraße 41

86153 Augsburg

Deutsche Rentenversicherung Bund

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

10868 Berlin

Zulagenummer: 55 071283 E 508

Vertragsnummer: RIE-8871-NE

Augsburg, den 04.07.2026

Einspruch gegen den Festsetzungsbescheid vom 10.06.2026 – Rückforderung von Altersvorsorgezulagen 2023 und 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 10.06.2026, mir zugegangen am 14.06.2026, über die Rückforderung von Altersvorsorgezulagen für die Beitragsjahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 662,55 EUR lege ich

Einspruch

ein. Zugleich beantrage ich, die Vollziehung des Bescheids bis zur Entscheidung über den Einspruch auszusetzen, damit der Betrag nicht aus meinem Vertragsguthaben entnommen wird.

Begründung

Ich bitte zunächst um vollständige Offenlegung der Jahresberechnungen. Aus dem Bescheid ist nicht ersichtlich, welches rentenversicherungspflichtige Vorjahreseinkommen zugrunde gelegt wurde, welche Zulagen in die Mindesteigenbeitragsberechnung eingestellt wurden und wie die Monate des Kindergeldwechsels für Jonas Erhart im Jahr 2024 verarbeitet wurden.

Für das Beitragsjahr 2023 habe ich Eigenbeiträge von 1.020,00 EUR geleistet. Mein maßgebliches Vorjahreseinkommen 2022 betrug nach der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 37.600,00 EUR. Vier Prozent hiervon sind 1.504,00 EUR; nach Abzug der Grundzulage von 175,00 EUR und der Kinderzulagen von zweimal 300,00 EUR verbleibt ein Mindesteigenbeitrag von 729,00 EUR. Diesen habe ich deutlich überschritten. Eine Kürzung der Zulage 2023 ist daher rechnerisch nicht nachvollziehbar.

Für das Beitragsjahr 2024 habe ich Eigenbeiträge von insgesamt 1.320,00 EUR geleistet, darunter eine Sonderzahlung von 300,00 EUR am 28.12.2024. Diese Sonderzahlung habe ich auf ausdrückliche Empfehlung meines Anbieters erbracht, der mir mit E-Mail vom 19.12.2024 mitteilte, damit "sollte die staatliche Förderung für 2024 ausreichen". Sollte der Mindesteigenbeitrag dennoch verfehlt sein, bitte ich um Mitteilung des Fehlbetrags und um Auskunft, ob und wie eine Nachzahlung berücksichtigt werden kann.

Zur Kinderzulage für Jonas Erhart mache ich geltend, dass Jonas während des gesamten Jahres 2024 in meinem Haushalt lebte. Die vorübergehende Auszahlung des Kindergeldes an den Vater von März bis August 2024 beruhte auf einer unzutreffenden Mitteilung des Vaters und wurde durch den Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 12.09.2024 korrigiert. Ich bitte um Prüfung, ob die kindergeldrechtliche Zuordnung für das gesamte Beitragsjahr zu berichtigen ist, jedenfalls aber die Monate Januar, Februar und September bis Dezember 2024 zu meinen Gunsten zu berücksichtigen sind.

Anlagen

1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen 2022, 2023 und 2024.

2. Jahreskontoauszüge der SüdLeben Vorsorge AG für 2023 und 2024.
3. E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024.
4. Bescheid der Familienkasse Bayern Süd vom 20.02.2024 und Änderungsbescheid vom 12.09.2024.
5. Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Nadja Erhart

Beratungsvermerk Anbieterhaftung

Ausgangspunkt

Die Mandantin vertraute auf die E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024. Der Anbieter empfahl eine Sonderzahlung von 300,00 EUR, ohne die zugrunde gelegte Berechnung offenzulegen. Falls die Zulagenstelle bei ihrer Rückforderung bleibt, stellt sich ein zweiter Beratungsstrang: Ersatzansprüche gegen Anbieter oder Vermittler.

Tatsachen für eine Anspruchsprüfung

1. Dauerzulagenantrag bestand seit Vertragsbeginn.
2. Anbieter hatte Daten zu Eigenbeiträgen und Zulagen, aber möglicherweise nicht das vollständige Vorjahreseinkommen.
3. Die Mandantin fragte ausdrücklich nach, welcher Betrag bis Jahresende nötig sei.
4. Die Antwort "sollte reichen" ist weich formuliert.
5. Die Mandantin leistete daraufhin genau 300,00 EUR zusätzlich.

Mandantenschreiben Entwurf

Sehr geehrte Frau Erhart,

wir verfolgen zuerst den Einspruch gegen die Rückforderung. Parallel sichern wir die Unterlagen für einen möglichen Anspruch gegen den Anbieter. Entscheidend ist, welche Informationen der Anbieter hatte und ob er eine verbindliche Berechnung oder nur eine unverbindliche Servicemitteilung abgegeben hat. Bitte suchen Sie daher alle Nachrichten zur Riester-Beratung ab November 2024 heraus, insbesondere Chatverläufe, Telefonnotizen, Beratungsprotokolle und Kontoauszüge zur Sonderzahlung.

Risiko

Ein Anbieterhaftungsanspruch ersetzt nicht die Zulagenprüfung. Er wird erst praktisch, wenn die Rückforderung ganz oder teilweise bestehen bleibt und nachweisbar ist, dass die Mandantin bei richtiger Information rechtzeitig mehr eingezahlt hätte.

Vertrag	RIE-8871-NE
Kundin	Nadja Erhart
Erstellt	24. Juni 2026

Rentenberatung Hiller & Braun
Bahnhofstraße 27
86150 Augsburg

Anbieterbescheinigung zu Beiträgen und Zulagen

Sehr geehrte Frau Hiller,

auf Grundlage der Vollmacht vom 20. Juni 2026 übersenden wir die zusammengefassten Vertragsdaten der Beitragsjahre 2022 bis 2025. Die Bescheinigung bildet unsere Buchungen und die Rückmeldungen der Zulagenstelle ab.

Beitragsjahr	Eigenbeiträge	Grundzulage	Kinderzulagen	Status
2022	1020,00 EUR	175,00 EUR	600,00 EUR	gutgeschrieben
2023	1020,00 EUR	175,00 EUR	600,00 EUR	teilweise zurückgefordert
2024	1320,00 EUR	175,00 EUR	600,00 EUR	teilweise zurückgefordert
2025	1020,00 EUR	offen	offen	Antrag über Dauerzulage

Der Vertrag besteht seit 1. Januar 2018. Ein Dauerzulagenantrag liegt vor; die Kundin zahlte grundsätzlich monatlich 85,00 Euro. Am 28. Dezember 2024 ging eine zusätzliche Zahlung von 300,00 Euro ein.

Wir haben keine eigene Berechnung des Mindesteigenbeitrags anhand des jeweiligen Vorjahreseinkommens vorgenommen. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Rückforderungsdatensätze der Zulagenstelle am 10. Juni 2026 verarbeitet.

Katharina Wolff
Vertragsservice Riester

Vertrag	RIE-8871-NE
Auszug	1. Januar 2024 bis 23. Juni 2026
Erstellt	24. Juni 2026

Rentenberatung Hiller & Braun
Bahnhofstraße 27
86150 Augsburg

Buchungsauszug des Vertragskontos

Der Auszug enthält die für das Zulagenverfahren relevanten Gutschriften und Belastungen. Laufende Monatsbeiträge und Kapitalerträge werden in den Jahreskontoauszügen ausgewiesen.

Datum	Buchung	Betrag
31.05.2024	Zulagen für 2023	775,00 EUR
30.05.2025	Zulagen für 2024	775,00 EUR
18.06.2026	Rückforderung Zulage 2023	-188,40 EUR
18.06.2026	Rückforderung Zulage 2024	-474,15 EUR

Die Belastungen vom 18. Juni 2026 wurden aufgrund des Datensatzes der Zentralen Zulagenstelle vom 10. Juni 2026 gebucht. Das Vertragsguthaben betrug am 23. Juni 2026 insgesamt 22481,06 Euro.

Servicevermerk 18. Dezember 2024: Kundin fragt nach Förderung 2024; Empfehlung Sonderzahlung 300,00 Euro ohne Berechnung anhand des Vorjahreseinkommens. Servicevermerk 16. Juni 2026: Beschwerde wegen Rückforderung aufgenommen und an Rechtsabteilung weitergeleitet.

Dieser Buchungsauszug ist keine Entscheidung der Zulagenstelle und enthält keine Aussage zur Rechtmäßigkeit der Rückforderung.

Katharina Wolff
Vertragsservice Riester

Änderungsbescheid der Familienkasse Bayern Süd

Bundesagentur für Arbeit

Familienkasse Bayern Süd

93013 Regensburg

Telefon: 0800 4 5555 30

Kindergeldnummer: FK 154 872 991

Datum: 12.09.2024

Frau

Nadja Erhart

Schäfflerbachstraße 41

86153 Augsburg

Kindergeld für das Kind Jonas Erhart, geboren am 12.05.2011 – Änderung der Festsetzung

Sehr geehrte Frau Erhart,

die Festsetzung des Kindergeldes für das Kind Jonas Erhart wird ab September 2024 zu Ihren Gunsten geändert. Das Kindergeld wird ab September 2024 in Höhe von monatlich 250,00 EUR an Sie ausgezahlt.

Die Bewilligung zugunsten von Herrn Tobias Gantner wird mit Wirkung ab September 2024 aufgehoben.

Begründung

Nach den von Ihnen vorgelegten Unterlagen (Schulbescheinigung, Meldebestätigung, gerichtlich protokollierte Umgangsvereinbarung vom 18.11.2022) ist das Kind Jonas in Ihren Haushalt aufgenommen. Bei Aufnahme in den Haushalt eines Berechtigten wird das Kindergeld an diesen gezahlt. Die frühere Festsetzung zugunsten des Vaters beruhte auf dessen Angabe, das Kind halte sich überwiegend bei ihm auf; diese Angabe hat sich nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht bestätigt.

Für die Monate März bis August 2024 verbleibt es bei der erfolgten Auszahlung an Herrn Gantner. Ob und in welchem Umfang insoweit eine Rückforderung gegenüber Herrn Gantner oder ein Ausgleich zwischen den Eltern erfolgt, wird gesondert geprüft. Ein etwaiger zivilrechtlicher Ausgleichsanspruch bleibt unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei der Familienkasse Bayern Süd, 93013 Regensburg, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Hartl

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Rentenberatung Kolbe

Bettina Kolbe, Rentenberaterin

Maximilianstraße 27, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 3109-40 | beratung@rentenberatung-kolbe.de

An die

Deutsche Rentenversicherung Bund

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

10868 Berlin

Zulagenummer: 55 071283 E 508

Vertragsnummer: RIE-8871-NE

Augsburg, den 06.07.2026

Format: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Nachweise zum Einspruch vom 04.07.2026 und Wiederholung des Aussetzungsantrags

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht von Frau Nadja Erhart nehme ich fristwährend zu Ihrer Nachweisanforderung vom 08.07.2026 Stellung und reiche die erbetenen Unterlagen ein. Die Vollmacht ist beigelegt.

1. Rentenversicherungspflichtige Einnahmen

1.1 Für das Beitragsjahr 2023 ist das rentenversicherungspflichtige Entgelt des Vorjahres 2022 maßgeblich. Es beträgt nach der Meldebescheinigung zur Sozialversicherung 38.940,00 EUR und weicht vom Steuerbrutto von 37.600,00 EUR ab, weil steuerfreie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste in der Sozialversicherung teilweise beitragspflichtig sind.

1.2 Für das Beitragsjahr 2024 ist das rentenversicherungspflichtige Entgelt des Vorjahres 2023 maßgeblich. Es beträgt 41.260,00 EUR und liegt unter dem Steuerbrutto von 41.820,00 EUR, weil die Inflationsausgleichsprämie beitragsfrei war.

2. Kindergeldfestsetzung für Jonas Erhart

2.1 Nach der Auskunft der Familienkasse Bayern Süd wurde das Kindergeld für Jonas Erhart im Januar 2024 und im Februar 2024 an Frau Erhart, von März 2024 bis August 2024 an den Kindsvater Tobias Gantner und von September 2024 bis Dezember 2024 wieder an Frau Erhart ausgezahlt.

2.2 Der erste Anspruchszeitraum des Kalenderjahres 2024, der Monat Januar, war durchgehend zugunsten von Frau Erhart festgesetzt. Die Kinderzulage für Jonas steht Frau Erhart deshalb für das gesamte Beitragsjahr 2024 zu.

3. Ergebnis der Neuberechnung

3.1 Für das Beitragsjahr 2023 beträgt der Mindesteigenbeitrag 782,60 EUR; Frau Erhart hat 1.020,00 EUR geleistet. Die Rückforderung von 188,40 EUR ist nicht gerechtfertigt.

3.2 Für das Beitragsjahr 2024 beträgt der Mindesteigenbeitrag bei voller Kinderzulage 875,40 EUR; Frau Erhart hat 1.320,00 EUR geleistet. Die Rückforderung von 474,15 EUR ist nicht gerechtfertigt. Selbst bei Wegfall der Kinderzulage für Jonas wäre allenfalls ein Betrag von 300,00 EUR zurückzufordern.

4. Aussetzung der Vollziehung

4.1 Ich wiederhole den Antrag, die Vollziehung des Bescheids vom 10.06.2026 auszusetzen. Der Rückforderungsbetrag ist bereits aus dem Vertragsguthaben einbehalten worden; ich bitte um Erstattung, soweit dem Einspruch abgeholfen wird.

5. Anlagen

5.1 Beigelegt sind die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen 2022 bis 2024, die Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung 2022 bis 2024, die Jahreskontoauszüge der SüdLeben

Vorsorge AG für 2023 und 2024, die E-Mail der SüdLeben Vorsorge AG vom 19.12.2024, die Auskunft der Familienkasse Bayern Süd zum Kindergeld 2024 sowie die Vollmacht.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Kolbe

Rentenberaterin